

المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية

تتميز القاعدة القانونية بمجموعة من الخصائص سنتناولها من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول: القاعدة القانونية عامة ومجردة

يقصد بعمومية القاعدة القانونية، أنها تطبق على جميع الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط تطبيقها، وعلى كل الوقائع التي تتوافر فيها الشروط الواردة بها .
فعومية القاعدة بالنسبة للأشخاص تعني أن القاعدة تخاطبهم بصفاتهم لا بذواتهم، وبالنسبة للوقائع فإنها تطبق عليها بشروطها وأوصافها لا بذواتها.

مثال ذلك: نص المادة الأولى القانون 015/2015 الخاص بالحماية الحنائية للطفل في موريتانيا التي تنص على أن: «كل من لم يبلغ سن الثامنة عشر فهو طفل» فهذا النص يتضمن قاعدة عامة حيث ينطبق على كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشر .

كذلك نص المادة (225) من القانون المدني التي تنص على أن : «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض» هذا النص يتضمن قاعدة عامة تقضى بأن كل من تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بالغير يلزم فاعله بالتعويض.

أما إذا ما وجه الخطاب إلى شخص بذاته أو واقعة بذاتها فإنه يفقد صفة العمومية ولا يصبح قاعدة قانونية وإنما أمراً فردياً، لذلك لا يعتبر قاعدة قانونية القرار الصادر بتعيين موظف أو نقله أو عزله، وكذلك الحكم الصادر بتوقيع عقوبة على شخص ارتكب جريمة.

ولا يشترط لتصبح القاعدة عامة أن تطبق على جميع أفراد المجتمع، فهناك قواعد قانونية لا تطبق إلا على فئة معينة من الأشخاص دون أن تفقد عموميتها طالما أن الخطاب وجه لهم بصفاتهم لا بذواتهم ، مثال ذلك: «قانون المحاماة» لا يطبق إلا على فئة معينة هم من يمارسون هذه المهنة. بل إنه في بعض الأحيان قد تخاطب القاعدة القانونية شخصاً واحداً دون أن تفقد عموميتها، مثال ذلك القاعدة التي تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية أو اختصاصات رئيس مجلس النواب لأنها تخاطبهم بصفاتهم لا بذواتهم.

كذلك لا يتنافى مع صفة العمومية أن تطبق القاعدة القانونية على جزء معين من إقليم الدولة ، فلا يشترط لكي تكون القاعدة عامة أن تطبق على كل إقليم الدولة، مقولتين حظر التجول مثلاً .
ولا يتعارض مع عمومية القاعدة القانونية أن تطبق لفترة محدودة أو غير محدودة من الزمن، لذلك فالقوانين المؤقتة مثل قوانين الطوارئ التي تتوافر فيها صفة العمومية، حيث إنها تطبق على كل شخص أو واقعة توافرت فيها شروط تطبيقها.

أما تجريد القاعدة القانونية فمعناه أنها لا تنشئ مركزاً أو وضعاً متعلقاً بشخص معين أو بواقعة معينة، بل هي تتحدث عن الشخص بصفته والواقعة بشروطها ، فتجريد القاعدة القانونية عند نشأتها يؤدي إلى عموميتها عند التطبيق ، مثال ذلك القاعدة التي تحدد سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية تعتبر قاعدة عامة ومجردة لأنها لا تخاطب شخص الرئيس بذاته وإنما تنظم المركز القانوني له.

والهدف من جعل القاعدة القانونية عامة ومجردة، هو تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات أمام القانون، ليسود الاستقرار والنظام فيه وليشعر الجميع بعدالة القانون.

ووصف القاعدة القانونية بأنها مجردة لا يعنى أن التجريد صفة مستقلة، فالعموم والتجريد صفتان متلازمتان أو هما بشكل أدق وجهان لصفة واحدة، فالقاعدة القانونية تكون عامة عند التطبيق، ومجردة عند النشأة.

المطلب الثانى: القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية

القانون ظاهرة اجتماعية، إذ طالما وجد المجتمع وجد معه القانون، فالقانون يفترض وجود المجتمع، فلا يوجد قانون بلا مجتمع والقانون يوجد ليحكم سلوك الأفراد فيه، حيث تهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم علاقات الأفراد الاجتماعية، وتوجيه سلوكهم وجهة معينة، فالقاعدة قد تفرض عليهم سلوكاً معيناً أو تنهاهم عن آخر، فمثلاً قد يحظر القانون على الأفراد ارتكاب الجرائم، كالقتل والسرقة والنصب وخيانة الأمانة، وغيرها من الجرائم، وقد يلزمهم بسلوك معين مثل الوفاء بالديون والعهود.

فالقاعدة القانونية بهذا المعنى هي «قاعدة تقويمية» لأنها تهدف إلى تقويم سلوك الأفراد بما يتناسب مع ما يجب أن يكون عليه وفقاً لما يراه المشرع.

والقانون عند تنظيمه لسلوك الأفراد لا يتضمن إلا نوعاً واحداً من العلاقات، علاقة الفرد بغيره، أما علاقة الفرد بخالقه أو واجبه نحو نفسه فقد ترك الاهتمام بها لقواعد الدين والأخلاق.

وقد ترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية نتيجتان:

النتيجة الأولى: أن القاعدة القانونية لا تهتم إلا بالسلوك الخارجي للإنسان وبالتالي لا تدخل في اعتبارها النيات والدوافع النفسية التي تظل كامنة في نفس صاحبها ما دامت لم تخرج إلى حيز الوجود وتتخذ مظهراً خارجياً، فالنيات الخفية مهما انطوت على فعل الشر، تكون بمنأى عن القانون.

فلو أن شخصاً قرر بينه وبين نفسه قتل أحد أو إيذائه فلا يعاقب على مثل هذا التفكير، أما إذا قام بترجمة هذه النية وقتله فعلاً فإن القانون يتدخل في هذه ويعاقبه على هذا السلوك جزاء ما اقترفه من فعل مجرم.

إلا أن ذلك لا يعني أن القانون لا يعتد بالنيات الكامنة بالنفس تماماً، فهو لا يعتد بها لذاتها، بل يدخلها في الاعتبار، إذا صاحبت السلوك الخارجي، وكانت ذات صلة به، مثال ذلك لو ارتكب شخص جريمة قتل مع سبق الإصرار، فإنه يكون مرتكباً جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار وعقوبتها الإعدام، في حين أن جريمة القتل المجرد من أي نية عقوبتها الأشغال الشاقة.

النتيجة الثانية: اختلاف القواعد القانونية من مجتمع إلى آخر، وفي نفس المجتمع من فترة زمنية إلى أخرى، فالقانون يختلف باختلاف المكان والزمان، ذلك لأنه يحكم العلاقات الاجتماعية والسلوكية الناشئة بين الأفراد.

المطلب الثالث: القاعدة القانونية قاعدة ملزمة ومصحوبة بجزاء

يقصد بالزامية القاعدة القانونية، أن الأفراد ملزمون باتباعها، فهم ليسوا أحراراً في الخضوع لها أو مخالفتها، وإنما يتعين عليهم الالتزام بمضمونها، إذ إنها لا توجه لهم على سبيل النصح أو

الإرشاد . وصفة الإلزام في القاعدة القانونية تعطيها قوة وتضمن احترام الأفراد لها وإلا تعرضوا لتوقيع الجزاء عليهم نتيجة مخالفتها عن طريق السلطة العامة، وهذه الصفة هي التي تميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية التي لا تتمتع بهذه الصفة

ويترتب على إلزامية القاعدة القانونية، أنها تكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالفها ، حيث إن الجزاء هو الضمان لكفالة احترام القاعدة ، فبدونه تصبح مجرد قاعدة من قواعد السلوك التي لا تتمتع بصفة الإلزام .
والجزاء تحكم به وتنفذه السلطة العامة جبراً على كل من يخالف القاعدة القانونية فلا يجوز للأفراد أن ينتقموا بأنفسهم ممن خالف القانون ، وإنما يتعين عليهم اللجوء إلى السلطة العامة، التي تتولى توقيع نيابة عنهم.

ويعرف الجزاء بأنه رد الفعل الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية وتوقعه السلطة العامة في المجتمع على المخالف؛ أو بمعنى آخر هو الأثر المترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة ملزمة.

ويتميز بعدة خصائص كما أن له عدة صور سنتناولها من خلال النقاط التالية:

أولاً خصائص الجزاء:

يتميز الجزاء بمجموعة من الخصائص تتمثل في :

1- الطابع المادي للجزاء؛ بمعنى أن له طابعاً محسوساً يشعر به الأفراد ، حيث إنه قد يصيب الشخص في جسده كعقوبة الإعدام، وقد يصيبه في حريته مثل عقوبة السجن أو الأشغال الشاقة بنوعها أو الحبس، وقد يصيبه في ماله كعقوبة الغرامة أو المصادرة .
وبالتالي يستبعد الجزاء المعنوي من نطاق الجزاء المصاحب للقاعدة القانونية مثل الاستنكار أو الاستهجان أو تأنيب الضمير

2 - الجزاء فوري غير مؤجل؛ إذ يطبق فور ثبوت وقوع المخالفة بعكس الجزاء في القواعد الأخرى مثل قواعد الدين التي يكون فيها الجزاء مؤجلاً إلى يوم القيامة أحياناً.

3 - الجزاء منصوص عليه في القانون: والحكمة من ذلك إتاحة الفرصة للجميع للعلم به وحتى يكونوا على بينة منه ، ويمثل ذلك ضماناً هامة في سبيل المحافظة على حقوق الأفراد وحيرياتهم إذ يكون الجزاء معلوماً لهم سلفاً حتى لا يفاجأوا بتعرضهم لجزاءات . وقد حرصت كل الدساتير في العالم على النص على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

4 - وضعه وتنفيذه يكون بواسطة السلطة المختصة: وذلك لأن الدولة هي المختصة بكفالة احترام القانون عن طريق السلطات العامة التابعة لها ، فلا يترك للأفراد أمر الحكم به وتنفيذه.

ثانياً أنواع الجزاء:

تتعدد صور الجزاء وتختلف بتعدد فروع القانون المختلفة ، إذ لكل فرع من فروع القانون جزاءات خاصة به، وتقتصر دراستنا على أهم الصور ، بحيث نعطي فكرة مبسطة عن الجزاء الجنائي ، والجزاء المدني، والجزاء الإداري، والجزاء الدولي.

(أ) الجزاء الجنائي :

الجزاء الجنائي هو أشد أنواع الجزاءات التي يكن بها بسبب مخالفة قاعدة من قواعد القانون الجنائي، حيث إن هذا القانون يحدد الجرائم والعقوبات، والإجراءات التي تتبع لضبط المتهم والتحقيق معه وتحريك الدعوى الجنائية ضده وتوقيع العقوبة عليه وتنفيذها . والحكمة من التشديد أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل في حماية أمن المجتمع وردع كل من تحدثه نفسه على ارتكاب فعل يعد جريمة وفقاً لقواعد هذا القانون.

ويتدرج الجزاء الجنائي على حسب جسامة الفعل المرتكب وخطورة الجاني ونوع الجريمة. لذلك نجد أن هناك تقسيماً ثلاثياً للجرائم هو الجنايات ، والجنح ، والمخالفات).

- **الجنايات:** وهي أشد أنواع الجرائم، ويعاقب فاعلها بإحدى العقوبات الآتية: الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة ، الأشغال الشاقة المؤقتة ، السجن) .
- **الجنح:** وهي جرائم أخف من الجنايات، ويعاقب فاعلها (بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين).

- **المخالفات:** هي أخف أنواع الجرائم ويعاقب فاعلها (بالغرامة) على أساس أنها جرائم أقل خطورة على المجتمع .

والجزاء الجنائي على هذا النحو قد يصيب الشخص في جسمه (كالإعدام) أو في حريته بسلبها كالأشغال الشاقة بنوعيهما، أو السجن، أو الحبس أو في ماله (كالغرامة) وهذه الجزاءات تسمى بالجزاءات الجنائية الأصلية ، وهناك نوع آخر من الجزاءات أو العقوبات تعرف باسم (العقوبات التبعية كالعزل من الوظيفة العامة أو المصادرة أو الوضع تحت مراقبة البوليس).

(ب) الجزاء المدني:

الجزاء المدني هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قاعدة تحمي مصلحة خاصة أو حقاً خاصاً. ويتخذ عدة صور سنتطرق إلي بعضها مثل :

- التنفيذ العيني:

يقصد بالتنفيذ العيني إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به ، فمثلاً إذا لم يقم البائع بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري وفقاً لعقد البيع المبرم بينهما ، جاز للمشتري استصدار حكم من المحكمة يجبر البائع على هذا التسليم ، ويسمى التنفيذ هنا بالتنفيذ العيني لأنه تنفيذ لذات الالتزام الذي التزم به المدين.

-التعويض:

التعويض هو إلزام المسؤول بدفع مبلغ من النقود للمضرور يعادل قيمة الضرر الذي أصابه، والتعويض قد يكون جزاءً مباشراً كما لو ارتكب شخص خطأ سبب ضرراً للغير فإنه يلتزم بدفع تعويض . وقد يكون جزاء غير مباشر مثلاً في حالة ما إذا كان التنفيذ الجبري للالتزام غير ممكن أو مستحيلاً ، ففي هذه الحالة يتم اللجوء إلى البديل عن التنفيذ العيني وهو التعويض ويسمى بالتنفيذ بمقابل وقد يكون التعويض جزاءً مكملًا للجزاء الأصلي، حيث يمكن الحكم على المدين بالتنفيذ العيني للالتزامه ، وإلزامه بدفع تعويض عن تأخيرته في التنفيذ إلى الدائن إذا كان الأخير قد أصابه ضرر من جراء هذا التأخير.

-الغرامة التهديدية:

تتمثل في الحكم على المدين بمبلغ من المال عن كل فترة زمنية (يوم أسبوع ، شهر) يتأخر فيها عن تنفيذ التزامه بعد الموعد الذي يحدده القاضي. وهى وسيلة غير مباشرة لإجبار المدين على التنفيذ العيني لالتزامه.

وأخيرا يجب ملاحظة أن الفعل الواحد قد يترتب عليه جزاء جنائي ، وجزاء مدني ، كما هو الحال في جريمة القتل؛ فارتكاب مثل هذه الجريمة قد يحكم فيها على المتهم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة أو بالسجن بالإضافة إلى حق أقارب المجنى عليه في المطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر.

(ج) الجزاء الإداري :

هو جزاء يوقع على موظفي الدولة والعاملين بها من جانب السلطات الإدارية عند ارتكابهم مخالفات إدارية تخالف قواعد العمل الوظيفي. ويختلف الجزاء باختلاف نوع المخالفة المرتكبة ودرجة الموظف الوظيفية بحيث يتدرج على حسب جسامة الفعل المرتكب من جانب الموظف. ومن أمثلة الجزاءات الإدارية الحرمان من الترقية، الخصم من المرتب ، الفصل من الوظيفة حيث يمثل الأخير أشد أنواع الجزاءات الإدارية.

(د) الجزاء الدولي:

هو الجزاء الذي يترتب على انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولي ، وقد أشارت كل من المادتين (41) ، (42) من ميثاق الأمم المتحدة إلى بعض صور هذا الجزاء:

حيث نصت المادة (41) من الميثاق على أن:

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديثة والبحرية والجوية والبريدية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وفقاً جزئياً أو كلياً أو قطع العلاقات الدبلوماسية».

أما المادة (42) من الميثاق فقد نصت على أن:

يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه، وطبقاً لاتفاق أو اتفاقيات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور».